

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ RÉCIPROQUE

(Non-Disclosure Agreement — NDA)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

IAfluence, représentée par **Suan Tay**, consultant en intelligence artificielle, SIRET : _____, dont le siège est situé _____
(ci-après « **IAfluence** »),

ET

Nom et prénom : _____

Société : _____

Fonction : _____

Adresse : _____

(ci-après « **le Client** »),

ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

1. Objet

Dans le cadre d'échanges portant sur un accompagnement en intelligence artificielle (appel découverte, séances de conseil, ateliers et travaux associés, ci-après « le Projet »), les Parties sont amenées à se communiquer des informations confidentielles. Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles chaque Partie s'engage à protéger les informations confidentielles reçues de l'autre.

2. Informations confidentielles

Sont confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit (techniques, commerciales, financières, stratégiques, données personnelles, données clients, documents, codes, prompts, modèles, méthodes, savoir-faire), communiquées par une Partie à l'autre, par écrit, oralement, par voie électronique ou lors des séances en visioconférence, y compris leurs enregistrements, transcriptions et comptes rendus.

Ne sont pas confidentielles les informations dont la Partie réceptrice peut démontrer : (a) qu'elles étaient publiques au moment de leur communication ou le sont devenues sans faute de sa part ; (b) qu'elle les détenait légitimement avant leur communication ; (c) qu'elles lui ont été transmises par un tiers autorisé à les divulguer ; (d) qu'elle les a développées de façon indépendante ; (e) que leur divulgation est exigée par la loi ou une autorité judiciaire ou administrative, auquel cas elle en informe préalablement l'autre Partie dans la mesure permise.

3. Engagements des Parties

Chaque Partie s'engage à : utiliser les informations confidentielles uniquement pour les besoins du Projet ; ne pas les divulguer à des tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie ; ne les communiquer qu'aux personnes ayant besoin d'en connaître, tenues à une obligation de confidentialité au moins équivalente ; les protéger avec le même degré de précaution que ses propres informations confidentielles, et au minimum avec un soin raisonnable.

IAfluence s'engage en outre à ne pas utiliser les informations confidentielles du Client pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, et à n'utiliser que des outils configurés pour ne pas conserver ces informations au-delà de ce qui est nécessaire à la prestation.

4. Propriété

Les informations confidentielles demeurent la propriété de la Partie qui les a communiquées. Le présent accord ne confère aucune licence ni aucun droit de propriété intellectuelle sur ces informations.

5. Restitution

À la demande de la Partie émettrice, ou à la fin du Projet, la Partie réceptrice restitue ou détruit les informations confidentielles et leurs copies, sauf obligation légale de conservation.

6. Durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature par la dernière des Parties. Les obligations de confidentialité s'appliquent pendant toute la durée des échanges et pendant **cinq (5) ans** après leur fin.

7. Données personnelles

Lorsque les informations échangées comportent des données personnelles, chaque Partie s'engage à respecter le Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la loi Informatique et Libertés.

8. Droit applicable et litiges

Le présent accord est soumis au droit français. Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ; à défaut, il sera porté devant les tribunaux compétents du ressort du siège d'IAfluence.

Fait en deux exemplaires, ou par échange de copies signées électroniquement.

Pour IAfluence

Suan Tay

Fait à : _____

Le : ____ / ____ / ____

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Pour le Client

Nom : _____

Fait à : _____

Le : ____ / ____ / ____

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :